Le devoir de mémoire

Comment l'Espagne est-elle passée d'un oubli négocié à une mémoire d'État, et pourquoi cette mémoire reste-t-elle un champ de bataille ?

Réponse : l'amnistie de 1977 fonde la démocratie sur un silence qui laisse les vaincus dans les fosses ; les petits-enfants imposent la question à partir de 2000, l'État la reprend en 2007 puis en 2022, mais sans justice ni consensus, la mémoire reste un enjeu partisan.



I

1939-1999
LE SILENCE

1977
loi d'amnistie, jamais abrogée

Amnistie, « pacte de l'oubli » et mémoire inégale

- **L'amnistie du 15 octobre 1977.** Réclamée par l'opposition, elle libère les prisonniers politiques mais protège aussi les agents de la répression ; l'ONU recommande en 2008 d'envisager son abrogation.
- **Le « pacte de l'oubli ».** Accord tacite : ne juger personne, ne pas utiliser le passé, « tout le monde a souffert, tout le monde a fauté ».
- **Deux camps, deux traitements.** Environ 50 000 victimes de la répression républicaine (Paracuellos, 1936), honorées par le régime (Causa General, 1940) ; plus de 100 000 vaincus disparus dans les fosses.
- **Le Valle de los Caídos.** Bâti de 1940 à 1958 en partie par des prisonniers ; près de 34 000 dépouilles et la tombe de Franco jusqu'en 2019.

II

2000-2018
LE RÉVEIL

114 226
disparus recensés par le juge Garzón (2008)

Fosses rouvertes, loi de 2007 et impasse judiciaire

- **Priaranza del Bierzo (2000).** Emilio Silva fait exhumer la fosse de son grand-père : naissance de l'ARMH et de la « génération des petits-enfants ».
- **La loi de 2007.** Zapatero reconnaît les victimes et retire les symboles, mais les condamnations restent seulement « illégitimes » ; budget ramené à zéro en 2013.
- **Garzón (2008-2012).** Il qualifie les disparitions de crimes contre l'humanité ; acquitté, mais le Tribunal suprême ferme la voie judiciaire.
- **La plainte argentine (2010).** Compétence universelle : mandats d'arrêt en 2013, refus d'extrader ; « bébés volés » : faits établis mais prescrits (2018).
- **Un savoir importé.** Archéologues et légistes (Francisco Etxeberria) reprennent les méthodes des enquêtes d'Argentine, du Chili et des Balkans.

III

2019-2026
LA MÉMOIRE D'ÉTAT

≈ 9 000
dépouilles récupérées en trois ans de loi de 2022

Exhumation de Franco, loi de 2022 et contre-offensive

- **Franco quitte le Valle (24 octobre 2019).** Transfert à Mingorrubio ; Primo de Rivera exhumé en 2023 ; projet de Cuelgamuros retenu en novembre 2025.
- **La loi de 2022.** Exhumations confiées à l'État, condamnations annulées, procureur dédié ; 1 614 déclarations de reconnaissance, mais toujours aucun procès.
- **Les lois de concorde.** PP et Vox en Aragon (2024) et à Valence (2025) : depuis 1931, terrorisme compris ; articles suspendus par le Tribunal constitutionnel.
- **Cinquante ans après.** « España en libertad » (2025), dissolution de la Fondation Franco demandée ; un Espagnol sur cinq juge encore la dictature « bonne ».
- **Une mémoire culturelle.** Cercas, Chacón, Almudena Grandes, *Le Labyrinthe de Pan*, *Le Silence des autres* ont préparé les lois.